

Jemaliah binti Awang

lwn.

Nasarudin bin Yusof

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, Kes Mal (Rayuan) No. 10000-017-0113-2019, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abdul Latif (Panel).

Pada 18 Januari 2023 bersamaan 25 Jamadilakhir 1444H]

Tuntutan Harta Sepencarian di bawah seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguan Syarie

Perayu : *Tn. Mohd Khairul Masni bin Abdullah Halim, Pn. Noor Azlina binti Che Hasan, Pn. Abidah binti Mohd Ali (Tetuan Mohd Khairul Masni & Associates)*

Responden : *Tn. Wan Ahmad Dzaffran bin Wan Kamaruddin (Tetuan Khamdan & Co.)*

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Kes ini adalah kes rayuan yang difailkan oleh Jemaliah binti Awang, No. K/P: 731231-02-5678, (Selepas ini disebut "Perayu"), melalui suatu Notis Rayuan bertarikh 11/10/2019 terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi

Syariah Shah Alam yang diberikan pada 7/10/2019 dalam kes Mal No. 10100-017-0589-2016.

[2] Responden dalam kes rayuan ini adalah Nasarudin bin Yusof, No. K/P; 690901-10-6445.

[3] Perayu telah tidak berpuashati terhadap sebahagian keputusan YA Hakim Bicara yang antara lain memerintahkan sebagaimana berikut :

1. Rumah No. 31, Jalan Zapin 2E, Presint Zapin Bandar Bukit Raja, 41050, Klang Selangor Darul Ehsan diisytiharkan sebagai harta sepencarian dengan nilai kasar diberikan kepada Plaintiff 18.89%. Manakala baki sebanyak 81.11% diberikan kepada Defendan Bersama dengan liability ditanggung oleh Defendan.
2. Rumah pangsapuri berlamat di No. A-4-3, Pangsapuri Mutiara Bukit Raja 2, Jalan Mahkota 1/KU 2, Mutiara Bukit Raja 2, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan diisytiharkan sebagai harta sepencarian dengan kadar 8.9% dari nilai kasar diberikan kepada Plaintiff dan baki sebanyak 91.08% diberikan kepada Defendan Bersama dengan liabiliti ditanggung oleh Defendan.
3. Tanah dan rumah 2 pintu yang berlamat di Lot 2750, Jalan Dusun Off Jalan Kopi, Bukit Kapar, 42200, Klang Selangor Darul Ehsan yang dituntut oleh plaintiff adalah ditolak.
4. Tanah di Bukit Kerayong yang dituntut oleh Plaintiff adalah ditolak.
5. Syarikat Asah Jaya yang dituntut oleh Plaintiff adalah ditolak.

6. Plaintiff hendaklah membayar hutang Defendan untuk pembelian van WCY 7286 kepada defendan sebanyak RM5,000.00.

[4] Perayu telah memplidkan sebelas Alasan Rayuan sebagaimana dalam muka surat **364 – 366** Rekod Rayuan.

1. YA Hakim telah terkhilaf dari sudut fakta apabila tidak mengambil penekanan pengakuan Defendan di dalam Soal Balas berkaitan perkataan “melebihi RM10,000.00” tersebut yang mana jumlah pengubahsuaian rumah yang beralamat di No. 31, Jalan Zapin 2E, Presint Zapin Bandar Bukit Raja, 41050, Klang Selangor Darul Ehsan sepatutnya berjumlah RM30,000.00. Namun, Mahkamah memutuskan hanyalah RM10,000.00 sahaja dan fakta tersebut bercanggah dengan apa yang termaktub di dalam perenggan 29 Afidavit Keterangan Utama Defendan yang menyakan jumlah pengubahsuaian rumah tidak melebihi RM10,000.00.
2. YA Hakim telah terkhilaf dari sudut fakta apabila gagal meneliti sumbangan tidak langsung Plaintiff yang memutuskan beliau hanya berhak kepada $\frac{1}{4}$ sahaja atas faktor Plaintiff bukanlah suri rumah sepenuh masa.
3. YA Hakim telah terkhilaf dari sudut fakta apabila gagal mempertimbangkan kadar yang sewajarnya diperolehi Plaintiff apabila ketiadaan pembantu rumah menyebabkan segala urusan rumah tangga telah dibuat oleh Plaintiff sendirian.

4. YA Hakim telah terkhilaf dari sudut fakta apabila di dalam Alasan Penghakiman, Mahkamah telah menerima dakwaan Plaintiff tentang bayaran penyelenggaraan yang ditanggung oleh Plaintiff terhadap sebuah rumah pangsapuri beralamat No. A-4-3, Pangsapuri Mutiara Bukit Raja 2, Jalan Mahkota 1/KU 2, Mutiara Bukit Raja 2, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan namun telah memutuskan Plaintiff hanya berhak kepada $\frac{1}{4}$ sahaja dengan menggabungkan sumbangan langsung serta sumbangan tidak langsung tersebut.
5. YA Hakim telah terkhilaf dari sudut fakta apabila di dalam Alasan Penghakiman menyatakan bahawa fakta yang tidak dipertikai adalah tanah dan rumah 2 pintu di alamat Lot 2750, Jalan Dusun Off Jalan Kopi, Bukit Kapar, 42200, Klang Selangor bukan atas nama Defendan namun fakta tersebut adalah bercanggah dengan Hujahan Plaintiff yang telah menyatakan tanah tersebut telah didaftar dengan nama Defendan.
6. YA Hakim telah terkhilaf dari sudut fakta apabila tidak meneliti dengan sewajarnya keperibadian saksi Defendan dan keterangannya.
7. YA Hakim telah terkhilaf dari sudut fakta apabila gagal mengambil kira sumbangan tidak langsung Plaintiff terhadap tanah dan rumah 2 pintu tersebut.
8. YA Hakim telah terkhilaf dari sudut fakta apabila gagal mengambil kira pengakuan saksi Defendan yang mengakui terdapatnya sumbangan tidak langsung Plaintiff dalam membantu Defendan untuk mengusahakan kelapa sawit di tanah Bukit Kerayong.
9. YA Hakim telah terkhilaf dari sudut fakta apabila gagal mengambil kira tempoh berlalunya penubuhan Syarikat Asah Jaya dengan pembuktian

yang diperlukan bagi menentukan sumbangan langsung Plaintiff terhadap syarikat tersebut.

10. YA Hakim telah terkhilaf dari sudut fakta apabila gagal mengambil kira komisyen yang berhak diterima oleh Plaintiff berikutan terdapatnya janji yang telah diakui di dalam Soal Balas berkaitan pembayaran RM200 sebulan dan tempoh sepanjang penubuhan Syarikat Asah Jaya yang membuktikan terdapatnya keuntungan kepada syarikat tersebut.

11. YA Hakim telah terkhilaf dari sudut fakta apabila gagal mengambil kira pengorbanan dan usaha Plaintiff dalam menjadikan Van WCY 7286 sebagai van sekolah yang mempunyai permit.

[5] Pihak-pihak telah berkahwin pada 24/4/1994 dan bercerai dengan talaq satu pada 1/11/2014. Hasil perkahwinan pihak-pihak dikurniakan dua (4) orang cahaya mata.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[6] Berdasarkan kepada Alasan-alasan Rayuan di perenggan [3] di atas, kami berpendapat ianya boleh dirangkumkan kepada satu sahaja isu yang perlu diulas iaitu **samada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menentukan kadar pembahagian harta-harta tersebut**. Kami akan menelusuri harta yang menjadi subjek tuntutan dan akan mengulas Alasan-alasan Rayuan Perayu berpandukan harta-harta yang dituntut.

**Harta Pertama: Rumah No. 31, Jalan Zapin 2E, Presint Zapin Bandar
Bukit Raja, 41050, Klang Selangor Darul Ehsan**

[7] Bagi harta pertama, Perayu menyatakan YA Hakim telah terkhilaf dari sudut fakta apabila tidak mengambil penekanan pengakuan Defendan di dalam Soal Balas berkaitan perkataan “melebihi RM10,000.00” untuk kos ubah suai Harta Pertama. Perayu menyatakan yang beliau telah menyumbangkan kos sebanyak RM30,000.00 untuk ubah suai harta Pertama namun gagal membuktikan dakwaan tersebut, manakala, Responden dalam pembelaan dan Affidavit Keterangannya di Mahkamah Bicara menyatakan kos ubah suai adalah sekitar RM10,000.00. Namun begitu, Ketika di soal balas oleh Peguam Syarie Perayu, Responden bersetuju dengan cadangan yang kos **lebih** RM10,000.00.

[8] Kami telah merujuk Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di muka surat 348 Rekod Rayuan. YA Hakim Bicara dalam perenggan ke 8 telah mengulas tentang kos ubah suai Harta Pertama tersebut seperti berikut:

[8] Seterusnya isu renovation. Isu yang tidak dipertikai adalah berlakunya renovation terhadap rumah tersebut. Isu yang tidak dipersetujui ialah jumlah renovasi tersebut. Plaintiff menyatakan jumlahnya RM30,000 manakala Defendan hanya menyatakan jumlah adalah lebih RM10,000. Oleh kerana kedua-duanya tidak mengemukakan bukti, maka jumlah tersebut dibahagi dua menjadikan jumlah renovation adalah sebanyak RM5000

Berdasarkan ulasan YA Hakim Bicara tersebut, kami bersetuju dengan ulasan yang dikemukakan oleh YA Hakim Bicara. Walaupun Responden dalam Soal Balasnya menyatakan jumlah kos renovation tersebut lebih RM10,000 tetapi tiada angka/jumlah yang tepat yang melebihi RM10,000 itu dinyatakan untuk Kami berpegang dengan jumlah tersebut. Memandangkan kedua-dua pihak gagal untuk mengemukakan bukti, kami berpandangan berpegang dengan jumlah

RM10,000 untuk kos renovasi adalah lebih tepat kerana ia adalah kadar jumlah yang wujud kesepakatan.

[9] Berkaitan penetapan kadar $\frac{1}{4}$ terhadap sumbangan tidak langsung Perayu yang diputuskan oleh YA Hakim Bicara atas faktor Plaintiff bukanlah suri rumah sepenuh masa, Kami bersetuju dengan kadar tersebut sebagai mana ulasan YA Hakim Bicara dalam perenggan [12] Alasan Penghakiman di muka surat 348 Rekod Rayuan iaitu:

"...Oleh kerana Plaintiff bekerja, maka khidmatnya kepada rumahtangga tidaklah sama dengan khidmat isteri-isteri yang menjadi suri rumah sepenuh masa. Oleh itu kadar sumbangan tidak langsungnya tidak wajar sama dengan isteri-isteri sepenuh masa. Kadar bagi isteri sepenuh masa adalah 1/3 dari bahagian suami, namun ia tidak sesuai dalam kes ini".

[10] Berdasarkan ulasan di atas, Kami dapati tiada sebarang kecacatan yang mewajarkan kami untuk campurtangan berkenaan dengan keputusan YA Hakim Bicara bagi Harta Pertama.

Harta Kedua: Rumah pangsapuri berlamat di No. A-4-3, Pangsapuri Mutiara Bukit Raja 2, Jalan Mahkota 1/KU 2, Mutiara Bukit Raja 2, 41050 Klang, Selangor

[11] Perayu dalam Alasan Rayuannya menyatakan YA Hakim telah terkhilaf dari sudut fakta apabila menyatakan dalam Alasan Penghakimannya telah menerima dakwaan Perayu tentang bayaran penyelenggaraan yang ditanggung oleh Perayu terhadap Harta Kedua namun telah memutuskan Plaintiff hanya

berhak kepada $\frac{1}{4}$ sahaja dengan menggabungkan sumbangan langsung serta sumbangan tidak langsung tersebut.

[12] Dalam perenggan [17] Alasan Penghakiman, YA Hakim Bicara menyatakan seperti berikut:

“...Plaintif juga ada membayar sedikit sebanyak bayaran penyelenggaraan rumah. Oleh itu, $\frac{1}{4}$ adalah bahagian yang sesuai kepada Plaintif. Oleh itu bahagian pihak Plaintif adalah $35.65\% / 4 = 8.91\%$ ”.

[13] Berdasarkan ulasan YA Hakim Bicara dalam perenggan [17] Alasan Penghakiman tersebut, YA Hakim Bicara menyatakan *“Plaintif juga ada membayar sedikit sebanyak bayaran penyelenggaraan rumah”*, namun begitu kami dapati YA Hakim Bicara tidak mengambil kira bayaran penyelenggaraan yang telah dibayar oleh Perayu tersebut dalam kiraan bahagian yang berhak kepada pihak Perayu yang mana YA Hakim Bicara memutuskan hanya $\frac{1}{4}$ sahaja bahagian kepada pihak Perayu berpandukan sumbangan tidak langsung.

[14] Berdasarkan rekod perbicaraan, resit-resit bayaran penyelenggaraan yang dilakukan oleh Perayu telah pun diterima oleh Mahkamah dengan ditandakan sebagai P9a hingga P9h untuk bayaran penyelenggaraan dan P10a hingga P10e untuk bayaran cukai taksiran. Berdasarkan fakta ini, kami dapati wujud kekhilafan oleh YA Hakim Bicara kerana tidak mempertimbangkan sumbangan langsung yang telah dilakukan oleh pihak Perayu melalui bayaran penyelenggaraan dan juga cukai taskiran. Oleh itu, perkara ini akan kami betulkan dalam penghakiman ini.

[15] Dengan mengambil kira sumbangan pihak-pihak dalam tempoh perkahwinan, Responden telah memberi sumbangan langsung sebanyak RM 14,981 (87.2%) daripada jumlah pinjaman manakala sumbangan langsung perayu adalah sebanyak RM2,197.2 (12.8%) yang membawa kepada jumlah keseluruhan kedua-dua sumbangan adalah sebanyak RM17,178.00. Daripada jumlah 87.2% sumbangan langsung tersebut, YA Hakim Bicara telah mengiktiraf 1/4 (21.8%) sebagai sumbangan tak langsung Perayu. Oleh itu, keseluruhan sumbangan langsung dan tak langsung yang telah disumbangkan oleh Perayu adalah sebanyak 34.6% (12.8% + 21.8%) manakala sumbangan langsung pihak Responden adalah 65.4%.

[16] Berdasarkan kiraan di atas, Kami bersetuju bahawa bagi harta kedua ini, sumbangan yang telah diberikan oleh pihak Perayu adalah 34.6%.

Harta Ketiga: tanah dan rumah dua pintu di alamat Lot 2750, Jalan Dusun Off Jalan Kopi, Bukit Kapar, 42200, Klang Selangor, Harta Keempat: kelapa sawit di tanah Bukit Kerayong, Harta Kelima: Syarikat Asah Jaya dan Harta Keenam: Van WCY 7286

[17] Bagi harta ketiga, keempat, kelima dan keenam, Kami telah meneliti alasan penghakiman YA Hakim Bicara di muka surat 349 – 353 yang mengulas berkenaan harta-harta tersebut. Kami dapati dalam memutuskan isu-isu yang dibangkitkan berkenaan harta-harta tersebut, atas kegagalan pihak Perayu membuktikan dakwaan beliau, kaedah sumpah telah digunakan. Bagi harta-harta ini Responden telah bersumpah menafikan dakwaan pihak Perayu setelah Perayu

menawarkan kepada Responden untuk bersumpah akibat kegagalannya membuktikan dakwaan.

[18] Hasil penelitian, Kami dapati bahawa prosedur sumpah ini telah pun dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan dan tidak berlaku sebarang kekhilafan YA Hakim Bicara berkenaan dengan pensabitan yang dijalankan melalui kaedah sumpah ini yang mewajarkan Kami untuk campurtangan.

[19] Suka Kami nyatakan di sini bahawa sumpah (*al-yamin*) ini adalah merupakan salah satu kaedah pensabitan yang boleh digunakan bagi membuktikan sesuatu dakwaan dalam kes Mal di Mahkamah Syariah yang bertujuan untuk memperkukuhkan sesuatu yang tidak pasti dengan menggunakan nama Allah atau sifatNya. Perayu dan Responden dalam kes ini telahpun menggunakan hak yang telah diberikan melalui kaedah sumpah, maka tiada isu yang wajar dirayu berkenaan keputusan YA Hakim Bicara tersebut.

[20] Berdasarkan keseluruhan ulasan yang Kami nyatakan di atas, Kami berpuas hati bahawa hanya bagi Harta Kedua sahaja (Rumah pangsapuri beralamat di No. A-4-3, Pangsapuri Mutiara Bukit Raja 2, Jalan Mahkota 1/KU 2, Mutiara Bukit Raja 2, 41050 Klang, Selangor) memerlukan campur tangan kami untuk membuat pindaan kepada kekhilafan Hakim Bicara. Manakala bagi Harta Pertama, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam, kami sebulat suara bersetuju untuk ianya dikekalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti notis rayuan, alasan rayuan dan hujahan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Sebahagian rayuan Perayu **DITERIMA**.
2. Bahawa Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam bertarikh 7/10/2019 dalam kes Mal No. 10100-017-0589-2016 bagi terma 2 adalah **DIPINDA** kepada : –

”2. Rumah pangsapuri berlamat di No. A-4-3, Pangsapuri Mutiara Bukit Raja 2, Jalan Mahkota 1/KU 2, Mutiara Bukit Raja 2, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan diisytiharkan sebagai harta sepencarian dengan kadar 34.6% diberikan kepada Plaintiff dan baki sebanyak 65.4% diberikan kepada Defendan Bersama dengan liabiliti ditanggung oleh Defendan”.

3. Terma-terma lain dikekalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



.....
1. YAA DATO' HJ. MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

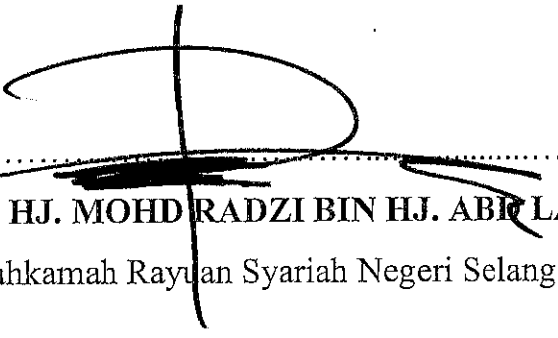
Dipersetujui oleh :-



.....
2. YA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
3. YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABI LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor